

1500860-73.2022.8.26.0286

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 2ª Vara Criminal e do Júri

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176068/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 25842709 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2176068 - 04º D.P. ITU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON RAMIRO TIAGO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

Foro de Itu

2ª Vara Criminal e do Júri

Rua Luis Bolognesi, s/nº, Itu-SP - cep 13301-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500860-73.2022.8.26.0286 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500860-73.2022.8.26.0286

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176068/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 25842709 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2176068 - 04º D.P. ITU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON RAMIRO TIAGO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Vistos.

JEFERSON RAMIRO TIAGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, porque no dia 29 de junho de 2022, por volta das 16 horas e 15 minutos, na Estrada Municipal Augusto Zanoni n. 100,

nesta cidade e comarca de Itu/SP, trazia consigo drogas, 5 (cinco) grandes porções de "maconha", com peso aproximado de 120,10g, conforme de auto de exibição e apreensão de fl. 5, auto de constatação preliminar de fl. 6, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico. O réu foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 27/28). A defesa preliminar foi apresentada à fl. 53 e a denúncia foi recebida em 06 de julho de 2022 (fl. 49).

Nesta audiência, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público e Defesa requereram a desclassificação. RELATADOS, DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão (fl. 05), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 05), laudo químico-toxicológico (fls. 84/90), que concluiu que as substâncias apreendidas eram maconha.

Os policiais militares Rafael Policher Luiz e Cauê Martins Nobre Chaves declararam que foram acionados via COPOM, sendo informados que no local dos fatos havia um indivíduo portando drogas para venda. Que ao chegar no local, avistaram um rapaz com as características físicas e vestimentas informadas pelo denunciante ao COPOM, sendo assim realizaram a abordagem, sendo o indivíduo Jeferson Ramiro Tiago. Que realizaram revista pessoal, onde nada de ilícito foi encontrado, porém ao vistoriar sua mochila encontraram 5 porções grandes de maconha, além de uma balança de precisão. Que ao ser indagado, Jeferson respondeu que a droga encontrada em sua posse seria para seu consumo. Que diante dos fatos, deram voz de prisão ao réu, o conduzindo a para a Delegacia na sequência.

Em juízo, testemunha Rafael Policher Luiz/PM disse que a equipe foi acionada para atender ocorrência de tráfico, sendo que ocorria venda dentro de um condomínio, trajando, o traficante, camiseta preta, chinelo e mochila cinza. O indivíduo trabalhava dentro de um condomínio como pedreiro e realizaria a venda. Em patrulhamento pela avenida, viram o réu atravessando da frente do condomínio para o outro lado da rua, andando mais rapidamente ao visualizar a equipe, com as mesmas vestimentas narradas na denúncia. Na bolsa que trazia consigo havia entorpecentes e uma balança de precisão. O réu disse que a droga era para consumo próprio e a balança tinha levado para pesar a compra da droga.

Testemunha/A: Cauê Martins Nobre Chaves/PM. Pelo COPOM foi paga ocorrência que um indivíduo, com características de roupa citadas, estava praticando o tráfico em um condomínio. Chegando ao local, o réu tentou se evadir, estando com a mesmas vestimentas da denúncia. Realizaram abordagem, apreendendo drogas e balança de precisão. O réu disse que a droga era para uso pessoal.

Interrogatório judicial. Na terça-feira, sua maconha tinha acabado. Sempre pega de 70/80 gramas. Entrou em contato com o vendedor, para pegar droga para consumo próprio. Levou a balança emprestada de sua mãe para pesar a droga que comprou. Costuma comprar a droga para o mês todo. Quando abordado, disse aos policiais que havia comprado para usar.

Como muito bem argumentado pelo Ministério Público, paira dúvida sobre a prática do crime. O réu trabalhava no condomínio supracitado, tendo havido denúncias de que estaria ali vendendo drogas. Ao fim do expediente, depois de ter trabalhado todo o dia, foi abordado pelos policiais, com a maconha que teria comprado, em grande quantidade, para uso.

A droga estava embalada em grande porções e não havia dinheiro com ele, sendo pouco crível que um traficante tivesse tamanha falta de cuidado na mercancia.

Além disso, pode ser verídica a versão de que estava com a balança para pesar a droga que comprara, já que em quantia razoável.

Em suma, há dúvida sobre o tráfico, já que a única narrativa sobre ela seria uma denúncia anônima via COPOM, logo, pelo princípio do in dubio pro reo, a desclassificação é medida de rigor.

ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE procedente a presente ação penal e, desclassificando a conduta, condeno o réu JEFERSON RAMIRO TIAGO, qualificado nos

autos, pelo crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, à pena de advertência.
Pelo desinteresse das partes em recorrer, transita em julgado nesta data,
expedindo-se o necessário.
Custas na forma da lei.
Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Itu, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA